

[핵심 공적 증빙] 학교 측의 보복성 임용계약 해지 예정 통보서 원본

산재 접수번호 : 2060-2026-4028537 | 재해자 : 변 귀 설 (유한공업고등학교 전과)

문서명	임용계약 해지 예정 통보서	발행일자 / 발신	2026. 9. 29. / 유한공업고등학교장 [직인]
해지 예정일	2026년 11월 5일자 (병가 60일 + 연가 4일 산정)	해지 사유	"신체·정신상의 이상으로 계약기간 내에 계약 내용을 수행하기 곤란할 때"
★ 결정적 자백 조항 (제7항 원문)	"7. 아울러 선생님께서 근로복지공단에 최초요양급여신청(2026.9.28.) 승인사항에 따라 계약해지 부분이 달라질 수 있는 점도 함께 알려드립니다."		

▼ 유한공업고등학교장 직인 날인 원본 스캔본 (2026. 9. 29. 발행)

임용계약 해지 예정 통보서

변귀설 선생님 귀하

- 귀하의 건강 회복과 빠른 쾌유를 기원합니다.
- 귀하는 본교 기간제교원으로 2026.3.1.부터 2027.2.28.까지 재임용되어 근무하고 있습니다.
- 귀하는 질병을 사유로 2026.8.31.부터 2026.9.30.까지 병가를 신청하였으며, 현재까지 계속 병가중입니다. 또한 2026.9.30.이후 추가 3개월간 병가를 연장하고자 하는 의사를 밝힌 바 있습니다.
- 일반병가는 연간 60일의 범위에서 승인할 수 있으며, 30일을 초과하여 계속되는 병가의 경우 토요일 및 공휴일을 포함하여 병가일수를 산정합니다.
- 이에 귀하의 병가 사용기간, 제출된 진단서 및 향후 치료기간 등을 종합적으로 검토하고, 2027.2.28.까지의 잔여 계약기간 동안 임용계약에 따른 직무수행이 가능한지 여부를 확인하였습니다.
- 귀하가 제출한 자료 및 현재까지의 병가 상황에 비추어 계약기간 내 계약내용을 수행하기 곤란하다고 판단이 되어, 기간제교원 임용 계약서의 계약해지 사유인 "신체·정신상의 이상으로 계약기간 내에 계약 내용을 수행하기 곤란할 때"에 따라 임용계약이 2026.11.5.일자로 해지 됨을 사전 통지합니다.

- 병가기간 : 2026.08.31.~2026.10.29. (60일간)
- 연가잔여일수 : 2026.10.30.(금)~2026.11.4.(수) (4일, 공휴일제외함)
(사실상 근무에 종사하지 않은 기간의 개월 수를 제외한 잔여일수 임.)

7. 아울러 선생님께서 근로복지공단에 최초요양급여신청(2026.9.28.) 승인사항에 따라 계약해지 부분이 달라질 수 있는 점도 함께 알려드립니다.

2026. 9. 29.

유한공업고등학교



■ 입증 및 제출 취지 :

1. 학교 측은 공무 수행(수학여행 인솔) 중 발생한 업무상 재해로 폐쇄병동에 입원 중인 교원에게 사전 협의 없이 일방적 담임 박탈에 이어 **11월 5일 자 보복성 계약해지 통보서**를 발송하여 근로기준법 제76조의3(불리한 처우 금지)을 정면 위반함.
2. 특히 학교 측 스스로 제7항에서 『근로복지공단 최초요양급여신청(2026.9.28.) 승인사항에 따라 계약해지가 달라질 수 있다』고 명시함으로써, 산재 요양 승인 시 근로기준법 제23조 제2항(요양 기간 및 30일간 해고 절대 금지)에 따라 본 계약해지가 원천 무효가 됨을 자인하고 있음을 입증함.